

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7142/2542

นางบัว กอกุลจันทร์
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 6, มาตรา 15, มาตรา 21, มาตรา 23, มาตรา 26

ในวันที่ พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ - บางโคล่ พ.ศ. 2535 มีผลใช้บังคับนั้น พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ได้สิ้นผลบังคับไปแล้ว ซึ่งเท่ากับว่ามีการใช้บังคับ พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับดังกล่าวโดยมิได้มีการออก พ.ร.ฎ. ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 จึงเข้ากรณีตามมาตรา 23 ที่ว่าในกรณีที่มีการใช้บังคับ พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 15 โดยมิได้มีการออก พ.ร.ฎ. ตามมาตรา 6 และ พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับนั้นมิได้กำหนดเรื่องเงินค่าทดแทนไว้เป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งกำหนดเงินค่าทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 21 โดยอนุโลม คือต้องกำหนดเงินค่าทดแทนโดยคำนึงถึงราคา กับสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 21 (1) ถึง (5) ในวันที่ พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

จำเลยมีหนังสือลงวันที่ 10 กันยายน 2535 แจ้งให้โจทก์มารับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนภายใน 7 วัน โจทก์ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2535 และได้รับเงินไปในวันเดียวกันนั้นเอง จึงถือได้ว่าวันที่ 28 กันยายน 2535 เป็นวันที่ต้องมีการจ่ายตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.

2530 มาตรา 26 วรรคท้าย เมื่อโจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นตามที่ศาลวินิจฉัยจึงมีสิทธิได้ดอกเบี้ยจากเงินค่าทดแทนที่จะได้รับเพิ่มด้วย ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2535 เป็นต้นไป ไม่ใช่นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าทดแทนจากการถูกเวนคืนที่ดิน พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 9.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 28 กันยายน 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 1,261,952.38 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินและไม่เกินอัตราร้อยละ 9.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 28 กันยายน 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้ตามทฤษฎีที่โจทก์ชนะคดีโดยกำหนดค่าทนายความ 20,000 บาท

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 4,954,952.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 9.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 28 กันยายน 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้ตามทฤษฎีที่โจทก์ชนะคดีชั้นอุทธรณ์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 30,000 บาท

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดิน 3 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างตามผัง ที่ดิน 2 แปลง และบางส่วนของที่ดินอีก 1 แปลง รวมเนื้อที่ 173 ตารางวา อยู่ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ตาม พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน พ.ศ. 2530 เพื่อสร้างทางพิเศษระบบทางด่วนขั้นที่ 2 สายแจ้งวัฒนะ - บางโคล่ และพญาไท - ศรีนครินทร์ ซึ่งมีผลใช้บังคับ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 ภายหลังพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้สิ้นผลใช้บังคับแล้วได้มีการออก พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ - บางโคล่ และสายพญาไท - ศรีนครินทร์ ในท้องที่อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตพญาไท เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 มีผลใช้บังคับในวันที่ 16 เมษายน 2535 เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ตามผัง ฝ่ายจำเลยกำหนดเงินค่าทดแทนให้โจทก์ 4 รายการ เป็นค่าทดแทนที่ดิน สิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนไม่ได้ ไม้ยืนต้น และค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,869,856.18 บาท โจทก์เห็นว่าต่ำเกินไปจึงยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและฟ้องคดีนี้

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และจำเลยว่า เงินค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้โจทก์เหมาะสมและเป็นธรรมแล้วหรือไม่ เห็นว่า ขณะที่ พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ - บางโคล่ และสายพญาไท - ศรีนครินทร์ ในท้องที่อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตพญาไท เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 มีผลใช้บังคับในวันที่ 16 เมษายน 2535 นั้น
พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอปากเกร็ด อำเภอ
เมืองนนทบุรี และเขตบางเขน เขตดุสิต เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขต
ยานนาวา เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530
ซึ่งครบกำหนดอายุใช้บังคับในวันที่ 31 ธันวาคม 2534 ได้สิ้นผลบังคับไปแล้ว ซึ่ง
เท่ากับว่ามีการใช้บังคับพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับดังกล่าวโดยมิได้
มีการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เข้ากรณีตามมาตรา 23 ซึ่งบัญญัติในวรรคหนึ่งและ
วรรคสองสรุปรวมกันได้ว่าในกรณีที่มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 15 โดยมิได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 6
และพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับนั้นมิได้กำหนดเรื่องเงินค่าทดแทนไว้
เป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งกำหนดเงินค่าทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในมาตรา 21 โดยอนุโลม ปรากฏว่าพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เพื่อสร้างทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ - บางโคล่ พ.ศ. 2535 มิได้กำหนดเรื่องเงินค่า
ทดแทนไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้นเมื่อนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 21 มาใช้โดย
อนุโลม การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนจึงต้องคำนึงถึง (1)
ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่
เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสาย
แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ พ.ศ. 2535 คือวันที่ 16 เมษายน 2535 (2) ราคาของ
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ (3) ราคา
ประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(4) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น และ (5) เหตุและวัตถุประสงค์ของการ
เวนคืน? เมื่อพิเคราะห์โดยคำนึงถึง 5 ข้อ ตามมาตรา 21 ประกอบไปด้วยกันแล้ว

ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยต้องจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่เป็นกรรมแก่โจทก์ผู้ถูกเวนคืน
เพิ่มอีก 1,530,000 บาท?

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยเป็นข้อสุดท้ายตามฎีกาของจำเลยที่ว่า ที่ศาลอุทธรณ์ให้
จำเลยชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2535 อันเป็นวันที่โจทก์ได้รับ
เงินค่าทดแทนจากจำเลยถูกต้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยมีหนังสือลงวัน
ที่ 10 กันยายน 2535 แจ้งให้โจทก์มารับเงินภายใน 7 วัน โดยโจทก์ได้รับหนังสือดัง
กล่าวเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2535 และโจทก์ได้รับเงินไปในวันเดียวกันนั้นเอง ซึ่ง
เป็นวันที่จำเลยเป็นผู้กำหนดว่าจะจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่โจทก์ จึงถือได้ว่าวันดัง
กล่าวเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายตามมาตรา 26 วรรคท้าย เมื่อโจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่า
ทดแทนเพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวนที่ได้รับไปแล้วจึงมีสิทธิได้ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนที่จะ
ได้รับเพิ่มด้วย ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2535 เป็นต้นไป ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยจะ
ต้องชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,044,952.38 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน
นับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2535 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่าขึ้น
ศาลในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้จำเลยใช้แทนโจทก์ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี
ในชั้นฎีกา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้น
ฎีกาให้เป็นพับ.

(อภิชาติ สุขัคคานนท์-สมบัติ เดียววิศเรศ-กนก พรณรักษา)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายบุรินทร์ ตั้งประพจน์วงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายประเสริฐ จันทรวาท

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ